

1523275-30.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... e que o veículo era produto de roubo ocorrido no dia 28 de setembro de 2022. Indagado pelos policiais a respeito da procedência do automóvel, MILLER e WANDERSON afirmaram que sabiam que o bem era produto de roubo, e que iriam ganhar R\$ 600,00 (seiscentos reais), a ser dividido entre eles, para transportá-lo de Heliópolis ao Campo Limpo. Em razão de tais fatos, MILLER e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523275-30.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523275-30.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2281267/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 28050083

Autor:

Justiça Pública

Réus:

WANDERSON DANTAS SILVA e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1252/2022

MILLER ROCHA DA SILVA e WANDERSON DANTAS SILVA, estão sendo processados incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 95-98 segundo a qual "[...] entre os dias 28 de setembro de 2022 a 14 de outubro de 2022, MILLER ROCHA DA SILVA, qualificado a fls. 25, e WANDERSON DANTAS SILVA, qualificado a fls. 26, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos entre eles, receberam, e, no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 08h10, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, nº 3333, Campo Belo, nesta cidade e comarca da capital, transportaram e conduziram, em proveito de ambos, o veículo Chevrolet Prisma Joy, placas GGJ-5998 (ostentando placas FKA-9A47), pertencente à Adriana Brianez de Paulo, o qual sabiam ser produto de crime, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 09/12 e 27/29. Segundo o apurado, no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 19h15, Adriana Brianez de Paulo foi abordada por três indivíduos armados no estacionamento do Hospital Heliópolis, ocasião em que os referidos agentes subtraíram o seu automóvel Chevrolet Prisma Joy, placas GGJ-5998. Após a subtração, MILLER e WANDERSON adquiriram e receberam o aludido automóvel com as placas trocadas para FKA-9A47, fora do comércio regular, de pessoa que não era a sua legítima proprietária ou possuidora, desacompanhado de qualquer documento de

transferência, e, cientes de sua origem ilícita, incumbiram-se, na data dos fatos, de transportá-lo de Heliópolis até o bairro de Campo Limpo. Policiais militares que se encontravam em patrulhamento de rotina foram acionados pela seguradora Allianz informando-os que o satélite acoplado ao automóvel apontava a localização na Avenida Jornalista Roberto Marinho. Após rumarem ao endereço, os policiais se depararam com o Chevrolet Prisma Joy, ostentando placas FKA-9A47, o qual era conduzido por WANDERSON, que estava acompanhado de MILLER no banco do passageiro. Após consulta à numeração do veículo, constatou-se que as placas eram falsas, e que o veículo era produto de roubo ocorrido no dia 28 de setembro de 2022. Indagado pelos policiais a respeito da procedência do automóvel, MILLER e WANDERSON afirmaram que sabiam que o bem era produto de roubo, e que iriam ganhar R\$ 600,00 (seiscentos reais), a ser dividido entre eles, para transportá-lo de Heliópolis ao Campo Limpo. Em razão de tais fatos, MILLER e WANDERSON foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial. Interrogados pela d. autoridade policial, WANDERSON confirmou o relato prestado aos policiais (fls. 07), enquanto MILLER permaneceu em silêncio (fls. 08). O fato de os denunciados terem recebido o automóvel pouco tempo após o roubo, desacompanhado de qualquer documento de transferência ou prova de que quem o cedia era legítimo possuidor, aliado à confissão de WANDERSON, evidencia que eles possuíam plena ciência da origem ilícita do bem. [...]."

A materialidade delitiva consta em boletins de ocorrência de fls. 09-12 e 27-29 e laudos periciais de fls. 116-117 e 118-119.

Recebida a denúncia em 27/10/2022 (fls. 107-108). O réu Miller Rocha da Silva foi citado em 16/11/2022 (fls. 171). O réu Wanderson Dantas Silva foi citado em 16/11/2022 (fls. 173).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída ao longo do contraditório, aliada à materialidade delitiva, expõe as circunstâncias de recuperação do veículo, antes produto de roubo praticado há 16 dias de sua apreensão, com inequívoca demonstração de que fora recebido pelos réus, plenamente conhecedores de sua origem espúria.

Nesse sentido, os policiais militares Guilherme Laborda Barros e Gustavo Augusto Rodrigues relataram em juízo estarem em patrulhamento ao receberem via rádio notícia relativa à comunicação oriunda de uma seguradora sobre o rastreamento do veículo descrito na denúncia e que havia sido roubado. Estando nas imediações do paradeiro indicado, os depoentes viram o carro que tinha como condutor do corréu Wanderson e, no banco de trás estava o corréu Miller. O banco dianteiro do passageiro estava desocupado. Ao realizarem a abordagem do veículo constataram que o emplacamento original fora substituído e justificavam a posse alegando que ganhariam a quantia de 600 reais a ser dividido por ambos para que levassem o veículo de um ponto a outro, sem que tivessem declinado o nome de seus antecessores na posse.

A testemunha arrolada pela Defesa, Bruno dos Santos, afirmou ser primo do corréu Miller e proprietário de um lava rápido, tendo o corréu Wanderson e Miller como empregados. Disse ter ido ao lava rápido no dia do fato, por volta das 19 horas e lá estava o carro branco prisma e que 'eles iam lavar'. Não soube o depoente quem teria deixado o veículo em seu comércio. Disse que tem um sistema de prestação de serviço leva e traz. O estabelecimento se situa na rua, na frente da casa de seu pai.

Ao serem interrogados em juízo, o corréu Miller admitiu a condução do veículo descrito na denúncia ao ser surpreendido pelos policiais militares. Disse que abriu o lava rápido e um rapaz sobre o qual não soube identificar qualquer dado de identificação, deixara o veículo ali, bem como, um endereço e telefone para a entrega do veículo após lavagem, dados que estavam em um papel que permaneceu no veículo. Disse que levava o carro para o destino solicitado pelo suposto cliente e, em local ainda longe para a chegada, fora abordado pelos policiais militares. O interrogando Miller admitiu que estava no banco traseiro do veículo porque teria

lavado um veículo Gol e o levou para o cliente, cujo endereço era uma padaria. Assim, fora acompanhado do corréu Wanderson para que pudesse, depois de devolver o veículo ao cliente, retornar ao trabalho aproveitando-se do transporte do corréu Wanderson, não precisaria pagar veículo de aplicativo para voltar. Portanto, acabara de devolver o veículo ao cliente, entrou no auto conduzido por Wanderson e, então, surpreendidos pelos policiais militares.

Esse é o contexto probatório angariado ao longo da persecução criminal, constituindo a prova da origem espúria, o Boletim de Ocorrência B0-HC0226-1/2022 - folhas 27/29.

As versões exculpatórias se mostram inconvincentes, não sendo crível que ao serem presos, diante da justa posse alegada em juízo, na primeira oportunidade para se defenderem, optasse o corréu Miller pelo silêncio e, o corréu Wanderson, admitisse "que sabia que havia algo de ilícito envolvendo o carro" - interrogatórios de folhas 07/08.

Os depoimentos policiais se mostram autênticos, sinceros e pautados no estrito cumprimento do dever legal.

O prévio conhecimento da origem espúria do bem, mais precisamente, o roubo ocorrido há 16 dias de sua apreensão em poder dos réus, evidencia tempo exíguo que conferiu ao bem circular, exclusivamente, em mãos comprometidas com a aparente regularidade, imprescindível de que seja conferida ao produto do crime, assegurando-se o proveito de agentes do crime.

Por via de consequência, afasto a desclassificação pretendida pela nobre Defesa para que se operasse a desclassificação para a forma culposa do crime de receptação.

Portanto, fora inequívoca a ciência da origem espúria do bem pelos acusados.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno MILLER ROCHA DA SILVA e WANDERSON DANTAS SILVA incurso no artigo 180 caput do Código Penal.

Passo a dosar as penas -

Wanderson Dantas da Silva -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente antes condenado por roubo duplamente majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade) - 4ª Vara Criminal - com trânsito em julgado em 25/05/2021, resultando a pena, ao final, em 01 ano 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

MILLER Rocha da Silva -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente antes condenado por roubo duplamente majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade) - 4ª Vara Criminal - com trânsito em julgado em 25/05/2021, resultando a pena, ao final, em 01 ano 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto para cada qual dos réus porque recentemente condenados por crime de roubo duplamente majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade) são agora surpreendidos na posse de veículo roubado em data próxima à apreensão policial, evidenciando a inclinação de convívio social inserido em meio à criminalidade, reiterando crime patrimonial. Por via de consequência, a liberdade dos acusados se mostra, neste momento processual, comprometedor a ordem pública, mantidas as prisões cautelares - artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, todos dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeçam-se guias de recolhimento provisórias.

Oficie-se comunicando o teor das reprimendas.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA